

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 dhoulkaâda 1420 – 25 février 2000

143^{ème} année

N° 16

Sommaire

Lois

Loi n° 2000-24 du 22 février 2000, modifiant et complétant le décret du 18 juillet 1957 relatif à l'abolition du régime des habous privés et mixtes.....	520
--	-----

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de contrôleurs généraux des services publics.....	521
Nomination de présidents de section à la cour des comptes.....	521
Arrêté du Premier ministre du 17 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.....	521

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2000-383 du 14 février 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux d'aménagement de l'avenue de l'environnement de la ville d'Ezzahra.....	522
Décret n° 2000-384 du 14 février 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voirie de quelques rues de la ville d'El Hamma.....	522
Nomination d'un chef de bureau.....	523
Nomination de chefs de division.....	523
Nomination d'un sous-directeur.....	523
Nomination de chefs de subdivision.....	523
Nomination d'un chef de bureau.....	524

Nomination d'un chef de service.....	524
Cessation de fonctions d'un premier délégué.....	524
Cessation de fonctions d'un secrétaire général de commune.....	524
Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère dans le grade de secrétaire d'administration du corps commun des administrations publiques.....	524
Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère dans le grade de commis d'administration du corps commun des administrations publiques.....	524
Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" appartenant au ministère dans le grade d'agent d'accueil du corps commun des administrations publiques.....	525
Mutation d'un premier délégué.....	525
Mouvement dans le corps des délégués.....	525
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis.....	525
Ministère de la Justice	
Mise d'un magistrat en position de détachement.....	525
Situation administrative d'un directeur.....	525
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 2000-409 du 14 février 2000 , fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certifications et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique.....	526
Décret n° 2000-410 du 14 février 2000 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana.....	529
Nomination d'un chef de service.....	529
Ministère Des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2000-412 du 14 février 2000 , portant modification du décret n° 94-820 du 11 avril 1994, paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 30 du 19 avril 1994 et portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Khlidia gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gasroun.....	529
Décret n° 2000-413 du 14 février 2000 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Kalaâ Sghira, M'Saken et Sousse ville).....	531
Décret n° 2000-414 du 17 février 2000 , relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Douz est du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Oued Essereg.....	532
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	532
Nomination de chefs de service.....	533
Ministère du Commerce	
Nomination de conseillers du commerce extérieur de la Tunisie.....	533
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du Premier ministre du 17 février 2000, autorisant la construction et l'exploitation de la ligne de transport d'énergie électrique en 90 KV reliant Naâssène à Grombalia.....	534
Ministère de la Culture	
Arrêté des ministres des finances et de la culture du 17 février 2000, modifiant l'arrêté du 8 avril 1996, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques.....	534

Ministère du Transport

Décret n° 2000-439 du 14 février 2000, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité..... **534**

Décret n° 2000-440 du 14 février 2000, fixant le montant du droit sur les opérations de contrôle et d'accompagnement effectuées au cours de transport routier de certaines matières dangereuses et les modalités de leur recouvrement..... **535**

Arrêté du ministre du transport du 17 février 2000, modifiant l'arrêté du 27 avril 1998, fixant les tarifs de transport sur les réseaux urbains et suburbains de transport public collectif routier de personnes et sur le réseau du métro léger de Tunis et du T.G.M.... **535**

Ministère de l'Education

Nomination de chefs de service..... **536**

Avis et Communications

Premier Ministère

Dixième rapport annuel de la cour de discipline financière..... **537**

Loi n° 2000-24 du 22 février 2000, modifiant et complétant le décret du 18 juillet 1957 relatif à l'abolition du régime des habous privés et mixtes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés, les articles 8 et 11, 12, 15 et 23 du chapitre IV du décret du 18 juillet 1957 relatif à l'abolition du régime des habous privés et mixtes, tel que modifié et complété par les lois n° 57-53 du 2 novembre 1957, n° 57-83 du 31 décembre 1957, n° 58-55 du 12 mai 1958 et n° 60-25 du 30 novembre 1960.

Art. 2. - Les articles 5, 6, 7, 9, 10, 19 et 21 sont modifiés comme suit :

Article 5. (nouveau). - Les dévolutaires peuvent procéder, sans préjudice des droits des tiers titulaires de droits réels ou ceux des occupants visés aux articles 6 (nouveau) et 19 (nouveau) :

- soit au partage à l'amiable des biens habous.
- soit à leur vente au profit de l'un d'eux ou aux tiers.

L'accord des dévolutaires doit faire l'objet d'un acte authentique dont une copie est transmise à la commission régionale de liquidation des habous privés et mixtes prévue à l'article 7 (nouveau) de la présente loi.

Article 6. (nouveau). - La commission régionale de liquidation des habous privés et mixtes élabore, sur la demande de l'un des dévolutaires ou de l'une des personnes prévues à l'article 10 (nouveau) de la présente loi, un projet de liquidation du habous et de partage des biens habous. Au cas où tous les dévolutaires n'acceptent pas ce projet, la commission le transmet au tribunal de première instance dont elle relève territorialement. Le projet transmis comporte les propositions de la commission tendant :

- 1 - au partage des biens habous d'une façon déterminée ou à leur vente partielle ou totale,
- 2 - à attribuer le droit de propriété sur les superficies concédées à titre d'inzel conformément aux décrets du 17 juillet 1926 et 2 juillet 1935,
- 3 - à concéder, aux occupants des fonds ruraux les superficies qu'ils occupent, à titre de Kirdar sans enchères, leurs préservant ainsi les droits acquis,
- 4 - à fixer la rente de Kirdar,
- 5 - à grever d'hypothèque les biens habous liquidés, en garantie du paiement des frais occasionnés par les travaux de la commission et avancés sur le budget de l'Etat, et ce, après fixation de leur montant,
- 6 - à désigner un liquidateur, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997.

Article 7. (nouveau). - Sont créées, des commissions régionales de liquidation des habous privés et mixtes composées comme suit :

- le gouverneur ou son représentant : président,
- un magistrat : membre,
- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- le directeur régional de la conservation de la propriété foncière ou son représentant s'il s'agit d'immeubles immatriculés : membre.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er février 2000.

La commission peut, en matière de topographie, faire appel au concours d'un topographe relevant de l'office de la topographie et de la cartographie ou d'un ingénieur topographe dûment agréé selon les formes juridiques appropriées.

Elle peut également recourir aux experts auprès des tribunaux et à toute personne dont la présente est utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.

Article 9. (nouveau). - Le tribunal de première instance territorialement compétent statue à la lumière de ce qu'on lui présente y compris le projet qui lui est transmis par la commission.

Article 10. (nouveau). - La commission peut être saisie par l'un des dévolutaires et toute personne ayant un intérêt, ou par le gouverneur.

La demande est adressée, par écrit et sans frais, au président de la commission au siège du gouvernorat où sont situés les biens habous.

Si les biens habous sont situés dans plusieurs circonscriptions, la commission compétente sera celle de la circonscription dans laquelle est située la plus grande partie de ces biens.

Le secrétaire de la commission procède, dans un délai de sept jours à compter de la date de dépôt de la demande, à l'affichage d'un extrait de la demande et de la date de la première réunion de la commission pendant une durée d'un mois au siège de la commission et aux sièges des délégations et des tribunaux cantonaux dans les circonscriptions où sont situés les biens habous, ainsi que la publication de l'extrait susvisé dans deux journaux quotidiens l'un d'eux en langue arabe pendant trois jours.

Les dévolutaires, les titulaires de droits réels et les occupants peuvent se présenter ou se faire représenter devant la commission.

Les frais que nécessitent les travaux de la commission régionale de liquidation des habous privés et mixtes sont à la charge des dévolutaires. Toutefois, ces frais peuvent faire l'objet d'une avance sur le budget de l'Etat. Le tribunal ordonne une hypothèque sur les biens habous liquidés de recouvrement de l'avance.

Article 19. (nouveau). - Les occupants visés au paragraphe 3 de l'article 6 (nouveau) de la présente loi sont tous les agriculteurs appartenant à une famille tunisienne installée traditionnellement sur un fonds rural habous.

Article 21. (nouveau). - Les archives des commissions régionales de liquidation des habous privés et mixtes seront conservées, lorsque les commissions auront achevé leur mission, aux sièges des gouvernorats. Le secrétaire de la commission est habilité à délivrer à qui de droit une grosse ou une expédition des décisions.

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 18 juillet 1957, les dispositions transitoires suivantes :

Article 24. - Les commissions régionales de liquidation des habous privés et mixtes poursuivent :

- 1) la liquidation des habous dont elles étaient saisies conformément aux dispositions du décret du 18 juillet 1957,
- 2) l'interprétation des décisions de liquidation émises avant la promulgation de la présente loi et la correction des erreurs matérielles pouvant entacher ces décisions.

Article 25. - Les tribunaux de droit commun demeurent compétents en ce qui concerne les affaires de liquidation des habous privés et mixtes dont ils étaient saisis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-444 du 21 février 2000.

Monsieur Hédi Ben Abdallah, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-445 du 21 février 2000.

Monsieur Ali Chaâli, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-446 du 21 février 2000.

Monsieur Jaâfar Foudhaïli, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-447 du 21 février 2000.

Madame Nebha Bessour épouse Doghri, contrôleur en chef des services publics, est nommée contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-448 du 21 février 2000.

Monsieur Jalel Chouihi, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-449 du 21 février 2000.

Monsieur Abdennacer Ben H'mida, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-450 du 21 février 2000.

Monsieur Khaled Laâdhari, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2000-379 du 14 février 2000.

Monsieur Houcine Jouini, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

Par décret n° 2000-380 du 14 février 2000.

Monsieur Nouredine Zaouali, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

Par décret n° 2000-381 du 14 février 2000.

Madame Hend Gongi, conseiller à la cour des comptes, est chargée des fonctions de président de section à ladite cour.

Par décret n° 2000-382 du 14 février 2000.

Monsieur Mohamed Daknou, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

Arrêté du Premier ministre du 17 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Le Premier ministre,

Sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est ouvert aux ingénieurs principaux, justifiant d'au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est définitivement arrêtée par le Premier ministre.

Art. 8. - le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 février 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-383 du 14 février 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux d'aménagement de l'avenue de l'environnement de la ville d'Ezzahra.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 11 septembre 1909, portant création de la commune d'Ezzahra,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Ezzahra dans sa séance du 11 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux d'aménagement de l'avenue de l'environnement de la ville d'Ezzahra.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret, est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-384 du 14 février 2000, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voirie de quelques rues de la ville d'El Hamma.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 20 août 1920 portant création de la commune d'El Hamma,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'El Hamma dans ses séances du 19 septembre 1997 et du 25 septembre 1998,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de voirie de quelques rues de la ville d'El Hamma mentionnés ci-après :

rue Khalifa El Ayeb
rue Ahmed Charfeddine
rue Tozeur
rue El Bassatine
rue d'Algérie
rue Abdel Malek Ibn Marouan
rue Mohamed Sdouga
rue Sidi nasr Echaïbi
rue Tahar El Haddad
rue Taïeb Mhiri
rue d'Egypte
rue de l'Inde
rue d'Indounisie
rue des Martyrs
rue Ali Bach Hamba
rue Salah Eddine El Ayoubi
rue de Syrie
rue El Amir Abdel Kader
rue Echedli Wahi
rue El Wided
rue Ibn Sina.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-385 du 15 février 2000.

Monsieur Hasnaoui Seghaïer, administrateur, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Sidi - Bouzid, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-386 du 15 février 2000.

Monsieur Mokhtar Ali, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-387 du 15 février 2000.

Monsieur Mohamed Seghaïer Labchak, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Sfax, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-388 du 15 février 2000.

Monsieur Mohamed Habib Masri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-389 du 15 février 2000.

Monsieur Othman Halila, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-390 du 15 février 2000.

Monsieur Hassen Ouanès, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Ben Arous, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-391 du 15 février 2000.

Monsieur Sadok Jerbi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Kebili, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-392 du 15 février 2000.

Mademoiselle Najoua Bach Chaouech, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Kairouan, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-393 du 17 février 2000.

Monsieur Yassine Ben Adda, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des agents à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 2000-394 du 15 février 2000.

Monsieur Romdhan Aguel, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des partis, organisations et associations à la division des affaires politiques au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-395 du 15 février 2000.

Mademoiselle Najet Mohsni, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-396 du 15 février 2000.

Monsieur Romdhan Aroui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires culturelles éducationnelles et de la jeunesse à la division des affaires sociales au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-397 du 15 février 2000.

Monsieur Mohamed Ben Youssef, architecte, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Sousse, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-398 du 15 février 2000.

Monsieur Rezik Dahmani, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des programmes et de la coordination avec les structures à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-399 du 15 février 2000.

Monsieur Ahmed Fekih Hassen, administrateur du service social est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'action sociale et de la solidarité à la division des affaires sociales au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-400 du 15 février 2000.

Madame Oum Saâd Fredj, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-401 du 15 février 2000.

Monsieur Mokhtar Moussa, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'environnement à la division des affaires communales au gouvernorat de Mahdia, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-402 du 15 février 2000.

Madame Halloula Bahri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de bureau des relations avec les citoyens au gouvernorat de Béja avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-403 du 17 février 2000.

Monsieur Faïçal Kazez, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des budgets à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-404 du 14 février 2000.

Monsieur Tahar Chaïri est déchargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 25 janvier 2000.

Par décret n° 2000-405 du 15 février 2000.

Monsieur Jameleddine Baccouche, administrateur, est déchargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Ksiba et Thrayet à compter du 29 septembre 1999.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère dans le grade de secrétaire d'administration du corps commun des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-1936, du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur, un examen professionnel pour la titularisation de sept (07) agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère dans le grade de secrétaire d'administration du corps commun des administrations publiques.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 11 mai 2000 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 avril 2000.

Tunis, le 17 février 2000.

Le Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère dans le grade de commis d'administration du corps commun des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur, un examen professionnel pour la titularisation de sept (07) agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère dans le grade de commis d'administration du corps commun des administrations publiques.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 11 mai 2000 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 avril 2000.

Tunis, le 17 février 2000.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" appartenant au ministère dans le grade d'agent d'accueil du corps commun des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade de Hajeb.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur un examen professionnel pour la titularisation de quatre (04) agents temporaires de la catégorie "D" appartenant au ministère dans le grade d'agent d'accueil du corps commun des administrations publiques.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à Tunis le 11 mai 2000 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 avril 2000.

Tunis, le 17 février 2000.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MUTATION D'UN PREMIER DELEGUE

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000.

Monsieur Mohamed Aouinti, premier délégué du gouvernement de Tunis, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernement de Sidi Bouzid à compter du 25 janvier 2000.

NOMINATION DE DELEGUES

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000.

Sont chargés des fonctions de délégué à compter du 18 janvier 2000, Messieurs :

- El Ayeche Ben Mansour, à la délégation de Bourouis gouvernorat de Siliana

- Boussaraya Harrathi, à la délégation du Krib gouvernorat de Siliana

- Fethi Rouissi, à la délégation du Ksar gouvernorat de Gafsa.

MUTATION DE DELEGUES

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 18 janvier 2000 jusqu'au 28 février 2000, date de leur mise à la retraite :

- Mohamed Ahmed Aljene, délégué de Bourouis gouvernorat de Siliana

- Habib Assili, délégué du Krib gouvernorat de Siliana.

- Abdallah Gharbi, délégué du Ksar gouvernorat de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2000.

Monsieur Mohamed Kamel Limam, délégué de Bembla gouvernorat de Monastir, est muté en ses mêmes fonctions, à la délégation de La Goulette gouvernorat de Tunis, à compter du 20 janvier 2000.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2000-406 du 14 février 2000.

Monsieur Béchir Zarkouna, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er mars 2000.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MISE EN POSITION DE DETACHEMENT

Par décret n° 2000-407 du 14 février 2000.

Monsieur Béchir Zarkouna, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une autre période d'un an à compter du 1er mars 2000.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 2000-408 du 14 février 2000.

Monsieur Mohamed Ben Larbi Benzarti, inspecteur en chef des services financiers, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la justice, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

Décret n° 2000-409 du 14 février 2000, fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certifications et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Des procédures de contrôle et de certification

Section I : Du contrôle de la production selon le mode biologique des végétaux, produits végétaux, animaux et produits animaux.

Article premier. – La production selon le mode biologique doit être effectuée dans une exploitation dont les parcelles, les bâtiments d'élevage, les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de toute autre exploitation ne produisant pas selon ce mode.

Des ateliers de transformation ou de conditionnement peuvent faire partie de cette exploitation lorsque celle-ci se limite à la transformation ou au conditionnement de sa propre production agricole et d'autres productions obéissant aux mêmes règles.

Art. 2. – Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, le producteur et l'organisme de contrôle et de certification doivent :

- établir une description complète de l'exploitation avec indication des lieux de stockage et de production végétale et animale ou des zones de récolte et, le cas échéant, des lieux où certaines opérations de transformation ou de conditionnement sont effectuées,

- arrêter toutes les mesures concrètes à prendre par le producteur au niveau de son exploitation pour assurer le respect des dispositions des règles de production biologique,

- produire, en cas de récolte de végétaux croissant spontanément dans des zones naturelles, des forêts et des zones agricoles, les garanties attestant :

- * que ces zones n'ont pas fait l'objet de traitements à l'aide de produits non autorisés pendant une période conforme à la période de conversion fixée par le cahier des charges relatif à la production végétale selon le mode biologique,

- * que le mode de récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel et la survie des espèces dans la zone de récolte.

Cette description et les mesures prises sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par le producteur concerné.

En outre, le rapport doit mentionner :

- la date de la dernière application sur les parcelles, les animaux ou les zones de récolte concernées de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de production biologique,

- l'engagement du producteur d'effectuer les opérations conformément aux règles de production biologique et qu'il en a pris connaissance.

Art. 3. – Outre les visites périodiques, l'organisme de contrôle et de certification doit effectuer, au moins une fois par an, un contrôle physique complet de l'exploitation.

En outre, une visite non annoncée doit être effectuée, au moins une fois par an, par l'organisme de contrôle et de certification.

Art. 4. – Des prélèvements d'échantillons en vue de la recherche de produits non autorisés en vertu du cahier des charges prévu à l'article 2 du présent décret peuvent être réalisés.

Cependant, de tels prélèvements doivent être effectués lorsque l'utilisation d'un produit non autorisé est présumée.

Un rapport d'inspection, contresigné par le responsable de l'exploitation contrôlée, est établi après chaque visite.

Art. 5. – Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs exploitations de production dans la même région et qui produisent des végétaux ou des produits végétaux, des animaux ou des produits animaux non biologiques ainsi que les lieux de stockage des matières premières tels que fertilisants, produits phytopharmaceutiques, semences, sont également soumis au régime de contrôle et de certification pour garantir leur séparation.

Dans ces exploitations, ne peuvent être produits des végétaux de la même variété et des animaux de la même race que les végétaux et les animaux produits à l'exploitation biologique.

Section II : Du contrôle des exploitations de transformation et de conditionnement de produits biologiques.

Art. 6. – Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur et l'organisme de contrôle et de certification établissent :

- une description complète de l'exploitation avec l'indication des installations utilisées pour la transformation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles avant et après ces opérations,

- toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'exploitation pour assurer le respect des règles de production biologique.

Cette description et les mesures prises sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par le responsable de l'exploitation concernée.

En outre, le rapport doit contenir un engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations de manière à respecter les dispositions relatives aux règles de production biologique et qu'il en a pris connaissance.

Art. 7. – Les opérations de transformation, de conditionnement ou de stockage des produits biologiques dans l'exploitation doivent être :

- effectuées par série complète, séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non biologiques,

- annoncées à l'avance avec un délai fixé en accord avec l'organisme de contrôle et de certification si elles ne sont pas effectuées fréquemment.

- conformes aux mesures fixées par le cahier des charges prévu à l'article 2 du présent décret, afin d'assurer l'identification des lots pour éviter des mélanges avec des produits non biologiques.

Art. 8. - Outre les visites périodiques, l'organisme de contrôle et de certification doit effectuer, au moins une fois par an, un contrôle physique général de l'unité.

En outre, une visite non annoncée doit être effectuée au moins une fois par an par l'organisme de contrôle et de certification.

Art. 9. - Des prélèvements en vue de la recherche de produits non autorisés, en vertu du cahier des charges prévu à l'article 2 du présent décret, peuvent être réalisés.

Cependant, de tels prélèvements doivent être effectués lorsque l'utilisation d'un produit non autorisé est présumée.

Un rapport d'inspection, contresigné par le responsable de l'exploitation contrôlée, est établi après chaque visite.

Art. 10. - Lors de la réception d'un produit biologique, l'opérateur doit vérifier la fermeture de l'emballage ou du conteneur et la présence des indications objet de l'arrêté prévu à l'article 10 de la loi n° 99-30 du 5 avril 1999 susvisée. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans le rapport visé à l'article 6 du présent décret.

Lorsque la vérification laisse des doutes sur la provenance du produit d'un opérateur soumis au régime de certification, ce produit ne peut faire l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement qu'après élimination de ce doute, à moins qu'il ne soit mis sur le marché sans indication se référant au mode de production biologique.

Section III : Du contrôle de l'importation et de l'exportation des produits biologiques

Art. 11. - Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, l'importateur ou l'exportateur et l'organisme de contrôle et de certification doivent établir :

- une description complète des locaux de l'importateur ou de l'exportateur et de leurs activités d'importation ou d'exportation, indiquant toute autre installation que l'importateur ou l'exportateur se propose d'utiliser pour le stockage des produits biologiques.

- toutes les mesures concrètes à prendre pour assurer le respect des règles de production biologique.

Cette description et les mesures prises doivent être indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par l'importateur ou l'exportateur.

En outre le rapport doit contenir un engagement de l'importateur ou l'exportateur, d'effectuer les opérations d'importation ou d'exportation de manière à respecter les règles de production biologique et qu'il en a pris connaissance.

Art. 12. - L'importateur ou l'exportateur doit informer l'organisme de contrôle et de certification de chaque lot importé ou exporté et de tout détail que celui-ci pourrait demander, tel que par exemple une copie du certificat de conformité des produits obtenus par un mode de production biologique.

Art. 13. - Lorsque les produits biologiques sont entreposés dans des installations de stockage où d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires sont également transformés, entreposés ou conditionnés, les mesures fixées par le cahier des charges prévu à l'article 2 du présent décret doivent être prises pour garantir l'identification des lots et pour éviter des mélanges avec des produits non biologiques.

Art. 14. - Outre les visites d'inspection annoncées, l'organisme de contrôle et de certification doit effectuer, au moins une fois par an, un contrôle physique complet des locaux de l'importateur ou de l'exportateur et les autres installations de stockage utilisées.

En outre, une visite non annoncée doit être effectuée au moins une fois par an par l'organisme de contrôle et de certification.

Art. 15. - Des prélèvements d'échantillons, en vue de la recherche de produits non autorisés en vertu du cahier des charges prévu à l'article 2 du présent décret, peuvent être réalisés.

Cependant, de tels prélèvements d'échantillons doivent être effectués lorsque l'utilisation d'un produit non autorisé est présumée.

Un rapport d'inspection, contresigné par le responsable de l'exploitation contrôlée, est établi après chaque visite.

Art. 16. - Les produits biologiques ne peuvent être importés ou exportés que dans un emballage ou des conteneurs fermés de manière à empêcher la substitution de leur contenu et munis d'une identification de l'importateur ou de l'exportateur et de tous autres marques ou numéros permettant d'identifier le lot avec le certificat de conformité.

En cas d'importation d'un produit biologique, l'opérateur doit vérifier la fermeture de l'emballage et du conteneur et la conformité entre le lot et le certificat de conformité associé ainsi que les indications objet de l'arrêté cité à l'article 10 du présent décret.

Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans le rapport visé à l'article 11 du présent décret. Lorsque l'inspection suscite quelque doute sur l'origine du produit, il ne peut être mis sur le marché ou faire l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement qu'après élimination de ce doute, à moins qu'il ne soit mis sur le marché sans indication se référant au mode de production biologique.

CHAPITRE II

Des conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certification

Art. 17. - L'agrément d'un organisme de contrôle et de certification doit obéir aux conditions suivantes :

- l'indépendance, l'impartialité, la compétence et l'objectivité de l'organisme de contrôle et de certification à l'égard des opérateurs soumis à sa certification,

- comprend une instance dirigeante, un comité de certification, un responsable de certification et des inspecteurs opérant dans le cadre d'un organigramme

montrant clairement la répartition des responsabilités et la structure hiérarchique de l'organisme, en particulier les fonctions d'administration, d'inspection, d'essais et de certification,

- les moyens humains, financiers et matériels adéquats ainsi que l'expérience et la fiabilité en matière de contrôle,

- le plan-type de contrôle de l'organisme qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et de précaution que cet organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle,

- la maîtrise et l'actualisation de la documentation relative à la certification et la circulation de l'information au niveau de l'organisme, de ses agences et de ses opérateurs.

- le système d'enregistrement qui décrit les modalités selon lesquelles chaque procédure de certification a été appliquée, y compris les rapports d'essais et d'inspection et le stockage de ces enregistrements en toute sûreté.

- le manuel qualité qui doit comprendre les informations suivantes :

- * une déclaration exprimant la politique qualité,

- * une brève description de la nature juridique de l'organisme de contrôle et de certification,

- * une description de l'organisation de l'organisme de contrôle et de certification, y compris des détails concernant le comité de certification, sa composition, son mandat et son règlement intérieur,

- * les noms, les qualifications, l'expérience et les attributions du responsable et des autres membres du personnel affectés à la certification qu'ils appartiennent ou non à l'organisme,

- * un exposé détaillé des dispositions concernant la formation du personnel de contrôle de certification et un organigramme indiquant la hiérarchie, les responsabilités et la répartition des tâches,

- * un exposé détaillé des procédures documentées appliquées pour l'évaluation ou la vérification des résultats des essais de produits,

- * un relevé général des moyens d'essais convenant pour les activités de l'organisme de contrôle et de certification,

- * un exposé détaillé des procédures documentées appliquées pour la surveillance des licenciés dont le certificat de conformité, la licence et le rapport d'inspection tels que définis par les articles 11 et 19 du présent décret,

- * une liste de ses sous-traitants et un exposé détaillé des procédures documentées appliquées pour l'évaluation et la surveillance de leurs compétences.

Art. 18. - Après l'agrément d'un organisme de certification, la commission nationale de l'agriculture biologique :

- vérifie l'efficacité du contrôle effectué par l'organisme de contrôle et de certification,

- prend connaissance des irrégularités ou des infractions constatées et des sanctions infligées,

- propose au ministre de l'agriculture de retirer l'agrément d'un organisme de contrôle et de certification lorsque cet organisme ne satisfait plus aux critères énoncés aux articles 17, 19, 20 et 21 du présent décret.

Art. 19. - Les organismes agréés de contrôle et de certification doivent :

- assurer que les mesures de contrôle et de respect des règles de production biologique sont mises en oeuvre dans les exploitations soumises à leur certification.

- ne pas divulguer les informations et données qu'ils acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle et de certifications à toute personne autre que le responsable de l'exploitation et la commission nationale de l'agriculture biologique.

- délivrer à l'opérateur :

- * un certificat de conformité qui certifie que le lot désigné dans le certificat a été obtenu selon les règles de production biologique, ce certificat est délivré après un contrôle annuel ou par campagne.

- * une licence qui est un document annuel délivré conformément au système de certification biologique qui accorde à l'opérateur le droit d'utiliser des certificats de conformité et que seul l'opérateur ayant bénéficié d'un certificat de conformité l'année précédente peut en prévaloir.

Art. 20. - Les organismes agréés de contrôle et de certification doivent :

- donner accès à leurs bureaux et installations aux agents habilités par la commission nationale de l'agriculture biologique, aux fins de l'inspection, et donnent toute information et toute aide estimée nécessaire par cette commission pour la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de ce décret.

- transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la commission nationale de l'agriculture biologique une liste des opérateurs soumis à leur certification à la date du 31 décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct.

La notification comprend les données suivantes :

- * le nom et l'adresse de l'opérateur,

- * la localisation des lieux et, le cas échéant, les parcelles, les bâtiments où les opérations de production, préparation et commercialisation des produits biologiques sont effectuées.

- * la nature des opérations effectuées et des produits et les statistiques relatives à son activité y compris les superficies, le nombre d'arbres et le cheptel,

- * le mode d'exploitation.

Art. 21. - Les organismes de contrôle et de certification doivent, en cas de constatation d'une irrégularité ou d'infraction en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'agriculture biologique, informer le ministre de l'agriculture.

Art. 22. - Les organismes de contrôle et de certification sont tenus de régulariser leur situation par l'obtention d'un

agrément du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-30 du 5 avril 1999 susvisée et sur la base des conditions prévues par le présent décret, et ce, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 23. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-410 du 14 février 2000, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 86-754 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Siliana consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 10 mai 1999 et du 20 septembre 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 53 Siliana classée dans les zones de sauvegarde, sise à la délégation de Gaâfour d'une superficie de 4ha 45ares 88ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une station d'épuration des eaux usées.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-754 du 29 juillet 1986,

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-411 du 15 février 2000.

Monsieur Fethi Médiouni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement des études et des statistiques agricoles au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2000-412 du 14 février 2000, portant modification du décret n° 94-820 du 11 avril 1994, paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 30 du 19 avril 1994 et portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Khlidia gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gasroun.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 94-820 du 11 avril 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Khlidia gouvernorat de Ben Arous et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gasroun.

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées aux lignes correspondant aux numéros d'ordre 1, 2, 4 et 5 au tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 94-820 du 11 avril 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Khlidia gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Gasroun, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après, et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan du titre foncier dont elle relève	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	14 10	115801	Henchir Tlili	241h 97a 10ca	6h 91a 10 ca 3h 48a 10ca	1 - Hénia Bent Elhadj Abdallah Ben Hassen El Moghrani - 2 - Abdallah 3 - Messaouda 4 - Amna, les trois derniers enfants de Ahmed Ben El Hadj Abdallah El Moghrani 5 - Salah Ben Ahmed Ben Abdallah El Moghrani 6 -Moghrane 7 - Chérifa, les deux derniers enfants de Salah Ben Ahmed Ben El Hadj Abdallah El Moghrani 8 - OmEl Khir ou Khira 9 - Manoubia, les deux dernières filles de Mohamed Ben El Hadj Mohamed Lachheb 10 - Ahmed 11 - Ali 12 - Hammouda 13 - El Hédi 14 - Beya 15 - Tourkia 16 - sassia 17 - Hamadi, les huit derniers enfants de Salem Ben Mohamed Ben El Hadj Abdallah Ben Hassen El moghrani 18 - Khemissa Bent Mohamed Ben El Hadj Abdallah Ben Hassen El Moghrani 19 - Ettaher 20 - fraj 21 - brika 22 - El Maktouf 23 - Abdallah 24 - h'cine 25 - Khemaïes, les sept derniers enfants de Hacen Ben Ahmed Ben El hadj Abdallah El Moghrani
2	1	35610 Tunis S2	Mecheikhat Aïn Essafsaf	61h 34a 00ca	5h 90a 60ca	1 - Hemdane 2 -Faïçal 3 - Salah Eddine, les trois enfants de Ahmed Ben Salem Ben Mohamed Ben Abdallah 4 - Ali 5 - El Hédi 6 - Hammadi, les trois derniers enfants de Salem Ben Mohamed Ben Abdallah 7 - Halima Bent Abdallah Ben Hacen 8 - Henia 9 - Rebeh 10 - Habiba 11 - Khira 12 - Beya, les cinq dernières filles de Hammouda Ben Salem Ben Mohamed Ben Abdallah 13 - Ouahida 14 - Raoudha 15 - Naouar 16 - Ouafa 17 - Abdelkader, les cinq derniers enfants de El Mongi Ben Hammouda Ben Salem Ben Mohamed Ben Abdallah 18 - Salah Ben Ahmed Ben Abdallah 19 - Mahmoud 20 - Chérifa, les deux derniers enfants de Salah Ben Ahmed Ben Abdallah 21 - Abdallah Ben Ahmed Ben Abdallah 22 - Khemissa Bent Mohamed Ben Abdallah 23 - Ettaher 24 - Brika 25 - Fraj 26 - H'cine 27 Abdallah 28 Khemaïs 29 - El Magtouf, les sept derniers enfants de Hassen Ben Ahmed Ben Abdallah 30 - Fatma

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan du titre foncier dont elle relève	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
						31 - Habiba 32 - Selma, les trois dernières filles de Mohamed Ben Salem Lahouel 33 - Mohamed Ben salem Ben Abdallah lahouel 34 - Aïcha 35 - Khira, les deux dernières filles de Manoubi Ben Mohamed Errafrafi 36 - Hamida 37 - Hamid 38 - Ibrahim 39 - Othman 40 - Saïda, les cinq derniers enfants de Ali Ben Hmaïd 41 - Himdane 42 - Slah Eddine 43 - Mohamed, les trois derniers enfants de Ahmed Ben Salem Ben Mohamed Ben Abdallah 44 - Ismaïl Ben Ibrahim Ben Abdallah 45 - Mouna 46 - Khadija filles de Belgacem Ben Moghrane Ben Ahmed ben Abdallah El Moghrani 47 - Ibrahim Ben Mohamed Ben Ammar El Boughdiri
4	1	56848 Tunis	à 4 km de Oudhna	167h 41a 00ca	6h 83a 00ca	1 - Abdelaziz Ben Belgacem Ben Mohamed Ltaïf ou Latif 2 - Mohamed ou Mohamed Elhédi 3 - Assia, les deux derniers enfants de Mahmoud Zid 4 - Ridha 5 - Safia 6 - Karim, les trois derniers enfants de Moheddine Ben Mahmoud Ben Ali Zid
5	7	56847 Tunis	à 4 km de Oudhna	57h 57a 00ca	3h 68a 35ca	1 - Beya Bent Ahmed Ben Elhadj Yahia 2 -Kamel 3 - Jamel 4 - Mohamed Nebil 5 - Rachida 6 - Chokri 7 - Amel 8 - Taha 9 -Sami, les huit derniers enfants de Mustapha Ben Abbès Ben Elhadj Yahia.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-413 du 14 février 2000, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Kalâa Sghira, M'Saken et Sousse ville).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date des 2 octobre et 6 novembre 1999.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Kalâa Sghira, M'Saken et Sousse ville) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en M2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Médina délégation de Kalâa Sghira	41	13319
2	Sans nom	Secteur de Béni Rabiâa délégation de M'Saken	55	13308
3	Sans nom	Secteur de Ali Belhouane délégation de Sousse Ville	1836	14001
4	El Fougani	Secteur d'El Borjine délégation de M'Saken	1/2 indivis soit 1299 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 2599 m2	13317
5	El Helia	Secteur de Borjine délégation de M'Saken	1/2 indivis soit 3404 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 6808 m2	13318

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-414 du 17 février 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Douz est du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Oued Essereg).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Douz Est de la délégation de Douz en date du 30 août 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oued Essereg, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 7 mai 1999, par le

conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 4 août 1999 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 janvier 2000,

Décète :

Article premier.- Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Douz Est de la délégation de Douz, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oued Essereg et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 30 août 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 7 mai 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 4 août 1999 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 janvier 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 février 2000.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-415 du 15 février 2000.

Monsieur Rached Haddad, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia.

Par décret n° 2000-416 du 15 février 2000.

Madame Rachida Memmi épouse Bouazra, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service de l'hébergement et de la restauration à la sous-direction des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le centre.

Par décret n° 2000-417 du 15 février 2000.

Monsieur Amor Lassoued, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et du suivi à la direction des instituts supérieurs de formation des maîtres au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-418 du 14 février 2000.

Monsieur Ahmed Masmoudi est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-419 du 14 février 2000.

Monsieur Taoufik Rabah est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-420 du 14 février 2000.

Monsieur Mohamed Barkallah est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-421 du 14 février 2000.

Monsieur Moncef Khemakhem est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-422 du 14 février 2000.

Monsieur Ahmed Megdiche est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-423 du 14 février 2000.

Monsieur Jamel Bernat est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-424 du 14 février 2000.

Monsieur Abdelmajid Ben Hamadou est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-425 du 14 février 2000.

Monsieur Habib Abid est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-426 du 14 février 2000.

Monsieur Mounir Mouakhar est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-427 du 14 février 2000.

Monsieur Mokhtar Harzallah est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-428 du 14 février 2000.

Monsieur Brahim Chaouch est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-429 du 14 février 2000.

Monsieur Mohamed Ben Ahmed est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-430 du 14 février 2000.

Monsieur Mehrez El Fehri est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-431 du 14 février 2000.

Monsieur Mohamed Koûli est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-432 du 14 février 2000.

Monsieur Mohamed Salah Ennouri Ben Youssef est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-433 du 14 février 2000.

Monsieur Salah Kahouaji est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-434 du 14 février 2000.

Monsieur Abdelwaheb Ben Romdhane est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-435 du 14 février 2000.

Monsieur Kamel Ben Yaghlane est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-436 du 14 février 2000.

Monsieur Hamadi Fakhfakh est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-437 du 14 février 2000.

Monsieur Abdelmonem Trabelsi est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

Par décret n° 2000-438 du 14 février 2000.

Monsieur Taoufik Mlayah est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du Premier ministre du 17 février 2000, autorisant la construction et l'exploitation de la ligne de transport d'énergie électrique en 90 KV reliant Naâssène à Grombalia.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu les certificats d'affichage et de non opposition émanant des gouvernorats de Ben Arous et Nabeul,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des communications, de la culture, du transport, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier. - Pour la réalisation et l'exploitation de la ligne électrique 90 KV reliant les postes de transformation électrique de Naâssène et de Grombalia et traversant les gouvernorats de Ben Arous et Nabeul, les agents du ministère de l'industrie, ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, et ceux de l'entreprise contractante, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou d'une autre clôture équivalente et désignées sur les listes déposées aux sièges desdits gouvernorats.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché aux sièges des gouvernorats concernés et notifié aux propriétaires dont les terres seront traversées par la ligne électrique mentionnée ci-dessus.

Tunis le, 17 février 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté des ministres des finances et de la culture du 17 février 2000, modifiant l'arrêté du 8 avril 1996, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques.

Les ministres des finances et de la culture,

Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant création de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique, telle que modifiée par la loi n° 97-16 du 3 mars 1997,

Vu le décret n° 88-1591 du 24 août 1988, portant organisation administrative et financière de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 8 avril 1996, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques,

Vu l'arrêté du 25 mars 1999, modifiant l'arrêté du 8 avril 1996, portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques.

Arrêtent :

Article premier. (nouveau) - Le musée national du Bardo est classé dans la catégorie A. Le droit d'entrée est fixé à 4,200 dinars (quatre dinars deux cents millimes) TVA comprise.

Le reste de l'article et les articles suivants restent sans changement.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 2000.

Tunis le, 17 février 2000.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2000-439 du 14 février 2000, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 11,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité sont les suivantes :

1) Les matières et objets explosifs et explosibles de la classe 1.

2) Les matières radioactives suivantes de la classe 7 dont l'activité est supérieure à 37.10^{10} Kilobecquerel (KBq) :

- Matières radioactives fissiles, n.s.a (N° d'identification 2918).

- Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a (N° d'identification 2974).
- Thorium métallique pyrophorique (N° d'identification 2975).
- Nitrate de thorium solide (N° d'identification 2976).
- Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1% d'uranium 235 (N° d'identification 2977).
- Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile (N° d'identification 2978).
- Uranium métallique pyrophorique (N° d'identification 2979).
- Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée (N° d'identification 2980).
- Nitrate d'uranyle solide (N° d'identification 2981).
- Matières radioactives, n.s.a (N° d'identification 2982).

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de la santé publique, de l'industrie et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-440 du 14 février 2000, fixant le montant du droit sur les opérations de contrôle et d'accompagnement effectuées au cours de transport routier de certaines matières dangereuses et les modalités de leur recouvrement.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'intérieur et du transport,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 11,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 2000-439 du 14 février 2000, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le droit de contrôle et d'accompagnement exigé pour les opérations de transport de certaines matières dangereuses et prévu par l'article 11 de la loi n° 97-37 du 2 juin 1997 susvisée, est fixé comme suit :

- Droit d'accompagnement : 0,400 dinars par kilomètre ou fraction de kilomètre de la distance parcourue mentionnée sur la feuille de route.

- Droit de contrôle : 5 dinars par heure ou fraction d'heure du temps nécessaire pour le chargement des matières transportées ou leur déchargement.

Art. 2. - Les droits fixés à l'article premier du présent décret sont calculés sur la base d'une estimation approximative de la distance à parcourir pour le montant du droit d'accompagnement et de la période nécessaire à l'opération de chargement et de déchargement pour le droit de contrôle. Ils sont payés d'avance auprès du receveur des finances contre la remise d'un reçu et ne sont pas susceptibles de fractionnement.

Ces droits ne peuvent être restitués en cas de renonciation ou de retard dans la réalisation de l'opération de transport imputable au bénéficiaire.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur, des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre du transport du 17 février 2000, modifiant l'arrêté du 27 avril 1998, fixant les tarifs de transport sur les réseaux urbains et suburbains de transport public collectif routier de personnes et sur le réseau du métro léger de Tunis et du T.G.M.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 93-70 du 5 juillet 1993 et par la loi n° 96-60 du 6 juillet 1996,

Vu la loi n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'arrêté du ministre du transport et du ministre des affaires sociales du 6 mai 1993, fixant les conditions d'accès des personnes handicapées aux moyens de transport public collectif de personnes, exploités par les entreprises publiques de transport terrestre,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 27 avril 1998, fixant les tarifs de transport sur le réseau urbain et suburbain de transport public collectif routier de personnes et sur le réseau du métro léger de Tunis et du T.G.M.

Arrête :

Article unique. - L'annexe 1 du présent arrêté annule et remplace l'annexe 1 de l'arrêté du 27 avril 1998 susvisé.

Tunis, le 17 février 2000.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE 1

Tarifs ordinaires (en millimes)

A/ Réseaux des sociétés de transport routier et du métro léger de Tunis

Nombre de sections	Réseaux des sociétés de transport routier et du métro léger de Tunis (SORETRAS et STS exceptée)	Réseau de la SORETRAS	Réseau de la STS	Tarif réduit
1	260	290	280	210
2	390	350	350	
3	520	440	440	320
4	650	580	540	
5	790	790	650	
6	-	1000	-	

B/ Ligne T.G.M

Sections	1ère classe	2ème classe
Une section	650	350
2 sections	930	560
Aller + Retour	1750	1050
Tarif réduit	490	260

Lignes TGM + une section Métro : 760

Ligne TGM + 2 sections Métro : 890.

C/ Une ligne Métro + une ligne bus de rabattement/

Nombre de section	Plein tarif	Tarif réduit
1	260	210
2	390	
3	520	320
4	650	
5	790	

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-441 du 15 février 2000.

Monsieur Mohamed Mrad Bouagga, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Tozeur.

Par décret n° 2000-442 du 15 février 2000.

Monsieur Mohamed Habib Bouthelja, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Béja.

REPUBLIQUE TUNISIENNE

**COUR DE DISCIPLINE
FINANCIERE**

DIXIEME

RAPPORT ANNUEL

AVANT PROPOS

La Cour de Discipline Financière a l'honneur de présenter, à *Son Excellence Monsieur LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE*, son dixième rapport annuel qui retrace son activité au cours de l'année 1998.

INTRODUCTION

Activité de la Cour

La Cour de Discipline Financière a été saisie, au cours de l'année 1998, de huit (8) affaires à lui déferées par le Commissaire du Gouvernement en application de l'article 11- nouveau - de la loi n°85-74 du 20 juillet 1985, telle que modifiée par la loi n° 87-34 du 6 juillet 1987 et complétée par la loi n° 88-54 du 2 juin 1988 , relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une Cour de Discipline Financière.

Les saisines, y afférentes, sont ventilées, selon leur origine, comme suit :

- Une (1) affaire sur saisine du Ministre de l'Intérieur,
- deux (2) affaires sur saisine du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat,
- une (1) affaire sur saisine du Ministre de l'Enseignement Supérieur,
- une (1) affaire sur saisine du Ministre de la Santé Publique ,
- et trois (3) affaires sur saisine du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Le nombre des affaires pendantes a atteint, à la fin 1998, quarante neuf (49) affaires, dont huit (8) ont été jugées, six (6) ont été instruites et sont en cours de procédure avant leur soumission à la Formation de Jugement, et trente cinq (35) sont encore en cours d'instruction.

Les affaires jugées se répartissent comme suit :

- Deux (2) affaires ayant abouti à la condamnation à l'amende,
- une (1) affaire ayant abouti à la condamnation moyennant l'admission de l'intéressé au bénéfice de non-application de l'amende,
- une (1) affaire ayant abouti au rejet en la forme,
- deux (2) affaires ayant abouti au rejet au fond,
- et deux (2) recours en révision ayant abouti, l'un au rejet et l'autre au désistement de l'intéressé.

I - LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION

A L'AMENDE

1 - Arrêt n°143 du 29 Mai 1998 -L. L et Co-prévenu -

Ladite affaire se rapporte à deux agents exerçant auprès d'un Commissariat Régional au Développement Agricole, le premier en qualité de chef d'arrondissement du génie rural, le second en qualité de chef d'arrondissement des périmètres irrigués. La Cour a prononcé un non-lieu concernant ce dernier mais a retenu la responsabilité du premier et l'a condamné à une amende équivalente au douzième (1/12) de son traitement brut annuel d'un montant de six cent cinquante (650) dinars, et ce, pour avoir commis les fautes de gestion énumérées ci-après:

* la non soumission de l'attributaire d'un marché, relatif à la fourniture, l'installation et l'essai d'équipements de forages, au paiement des pénalités de retard constatées à son encontre du fait de l'inobservation des délais contractuels impartis à l'exécution du marché. Ledit agent est parvenu à cette fin par l'usage de faux consistant en l'établissement du procès verbal constatant la réception provisoire des travaux à une date antérieure ignorant ainsi, délibérément, les données réelles dûment établies à même le journal de chantier et méconnaissant de ce fait les dispositions du décret n° 89-442 du 22 Avril 1989 relatif aux marchés publics notamment celles énoncées en son article 82, privant, par là même, l'Etablissement du recouvrement de créances lui revenant de droit, ce qui constitue une faute de gestion, au sens de l'article premier - alinéa dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 appelant la sanction.

* L'ordonnement du montant d'une facture comportant des équipements électriques non réceptionnés, lors de l'exécution du marché sus indiqué, impliquant ainsi le règlement de deniers publics en l'absence de réception des articles en contrepartie, occasionnant de ce fait un préjudice à l'Etablissement et enfreignant la règle du service fait prévue par le Code de la Comptabilité Publique en son article 41 ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article premier - alinéa dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 appelant la sanction.

* L'émission de plusieurs ordres de déplacements fictifs et l'ordonnement des dépenses induites, au profit de l'un de ses subordonnés, offrant de ce fait, à cet agent l'occasion de percevoir indûment des deniers publics ; sachant que ledit agissement a été mis au jour à la lumière de la discordance manifeste entre le contenu des ordres de mission et les états portant leur ordonnancement d'une part et les données constatées à même les carnets de bord des voitures de service utilisées d'autre part, enfreignant ainsi la règle précitée du service fait et offrant, par là même, à des tiers, l'occasion de tirer des avantages indus ce qui constitue une faute de gestion au regard de l'article premier - alinéa dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 appelant la sanction.

2 - Arrêt n°152 du 25 Décembre 1998 - Ch . B - .

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public, en sa qualité d'agent comptable accrédité auprès d'une ambassade et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au quart (1/4) de son traitement brut annuel d'un montant de sept mille cinq cents (7500 dinars) pour avoir commis les fautes de gestion ci-après :

* L'engagement délibéré de dépenses, réalisé à l'insu de l'ordonnateur ou de son mandataire, enfreignant ainsi les dispositions des articles 171 et 193 du Code de la Comptabilité Publique applicables aux dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, mettant ainsi à la charge de l'ambassade des engagements financiers générés par une personne non habilitée et leur règlement, de surcroît, en puisant dans les disponibilités d'un compte extra-budgétaire dissimulant ainsi un dépassement déguisé de crédits. De tels agissements constituent une faute de gestion au regard de l'article premier - alinéas troisième, quatrième et dernier - de la loi n° 85-74 appelant la sanction.

La cour a considéré que, fussent la matérialité des faits et l'urgence dûment établies, l'engagement des dépenses demeure toujours du seul ressort de l'ordonnateur, en la personne de l'ambassadeur ou de son mandataire délégué à cette fin ; lesdites dépenses devant être, par ailleurs, imputées exclusivement sur les rubriques prévues au budget.

* Le règlement de trois factures, relatives aux dépenses sus mentionnées, malgré les nombreuses insuffisances matérielles et les irrégularités de procédures les ayant grevées; s'agissant notamment de pièces ne comportant ni le numéro d'ordre du prestataire de services ni l'engagement de l'ordonnateur ou de son mandataire ni le visa du comptable lui-même, pis encore deux des trois factures recèlent chacune une discordance entre le montant global et la somme des montants détaillés des articles, méconnaissant de ce fait les dispositions de l'article 136 du Code de la Comptabilité Publique qui font obligation, au comptable assignataire, de s'assurer de la liquidation de la dépense, avant l'apposition de son visa de paiement sur l'ordonnance. De surcroît, le prévenu a procédé à ce règlement en espèces, sur des fonds provenant d'un retrait bancaire sans le constat de ladite opération, sur le journal de caisse, en ressources puis en emplois, ignorant de ce fait les prescriptions de l'Instruction Générale du Ministère des Finances parue sous le n°76-266 du 3 Novembre 1976, et faisant obligation du constat immédiat de toutes opérations en recettes ou en dépenses. De tels agissements constituent une faute de gestion au regard de l'article premier - alinéa dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 appelant la sanction.

II - LES ARRETS PORTANT CONDAMNATION AVEC ADMISSION DU PREvenu AU BENEFICE DE NON-APPLICATION DE L'AMENDE

1 - Arrêt n°153 du 29 mai 1998 - M. Ch - .

La Cour a retenu la responsabilité d'un agent public, en sa qualité d'ordonnateur secondaire exerçant les charges de chef de service régional relevant d'un département ministériel et ce, pour avoir procédé, sans y être préalablement et dûment autorisé par écrit, à l'affectation du local, occupé à titre de location et abritant les services administratifs, en logement de fonction en contrepartie du transfert des services administratifs dans le local initialement affecté en tant que logement de fonction. En ce faisant le prévenu s'est mis en position d'infraction au regard des dispositions de l'article 4 du décret n°72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat et prescrivant l'interdiction de louer des locaux pour être affectés à des logements de fonction. De tels agissements constituent dès lors une faute de gestion au regard de l'article premier - alinéa dernier - de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985.

La Cour a, cependant, admis le prévenu au bénéfice de non-application de l'amende, dès lors qu'il a été dûment établi, à la lumière de présomptions nombreuses sérieuses et concordantes, d'une part que ce dernier, quoique n'ayant pas obtenu une autorisation écrite et préalable, n'en a pas moins, sollicité et obtenu, a priori, de l'autorité compétente, une autorisation verbale, en la matière, d'autre part qu'il a ainsi agi, guidé en cela, principalement, par le souci, de conférer davantage d'efficacité aux conditions de travail en vue de parfaire la qualité du service public et accessoirement par la volonté de s'offrir de meilleures conditions de logement.

III - LES ARRETS PORTANT REJET EN LA FORME

1 - Arrêt n°112 du 17 Avril 1998 - S. B - .

La Cour a statué sur ladite affaire, engagée à l'encontre du président directeur général d'une entreprise publique, par un rejet en la forme, et ce, en raison du défaut de mention, dans la lettre de saisine, de données substantielles tels que l'identité de l'agent objet des poursuites ainsi que les griefs à lui reprochés.

La Cour a considéré que de telles mentions constituent des formalités substantielles dont est tributaire la régularité de la saisine; en ce sens qu'elles traduisent la volonté de l'autorité compétente d'engager les poursuites à l'encontre d'un agent déterminé et pour des faits précis; il s'ensuit dès lors que leur défaut implique le rejet de l'action en la forme.

Par ailleurs et dès lors que la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 n'a pas défini, dans les formalités de saisine, les mentions nécessaires à l'engagement des poursuites, la Cour considère qu'il lui appartient d'en référer, alors, aux dispositions d'ordre général applicables en la matière, telles les dispositions du Code de Procédures Civiles et Commerciales énoncées en ses articles 43, 61 et 70 ainsi que les dispositions de la loi organique relative au Tribunal Administratif en son article 36; il lui importe également de faire appel à la Jurisprudence en la matière, de même qu'il lui appartient de se faire éclairer, en cas de besoin, par les circulaires interprétatives de dispositions légales telle que la circulaire explicative du Premier Ministre en date du 30 juin 1989 sous le n° 34 et relative aux modalités de saisine de La Cour De Discipline Financière.

La Cour a été ainsi amenée, à la lumière de ce qui précède, à conclure que la lettre de saisine se doit de faire impérativement mention des nom, prénom, qualité, adresse du prévenu, des griefs à lui imputés dûment précisés de même que les bases légales justifiant les poursuites.

IV - LES ARRETS PORTANT REJET AU FOND

1 - Arrêt n°130 du 3 Juillet 1998 - A.K et co - prévenus - .

La présente affaire est engagée à l'encontre de trois (3) agents relevant d'une entreprise publique exerçant en qualité de chefs de projets. La Cour a déclaré l'affaire recevable quant à la forme mais l'a rejetée quant au fond pour raison d'incompétence de la Juridiction dans le temps, s'agissant de l'un des griefs, relatif à des faits survenus en 1984 antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 qui a étendu le champs de compétence de la Cour aux agents des entreprises publiques d'une part et prescription des délais de poursuites s'agissant de l'ensemble des autres griefs reprochés aux prévenus d'autre part, étant établi qu'il s'est écoulé, lors de la saisine, plus de cinq (5) années depuis la survenance des faits, et ce, en application de l'article 10 de la loi précitée.

2 - Arrêt n°131 du 3 Juillet 1998 - H.CH - .

La présente affaire est engagée à l'encontre d'un agent relevant d'une entreprise publique exerçant en qualité de chef de projet. La Cour a déclaré l'affaire recevable quant à la forme mais l'a rejetée quant au fond en raison de prescription des délais de poursuites étant établi qu'il s'est écoulé, lors de la saisine, plus de cinq (5) années depuis la survenance des faits.

V - LES ARRETS STATUANT SUR LES RECOURS EN REVISION

1 - Arrêt n° 118 - R.E.R - du 25 décembre 1998 - A.K -

Suite à la requête introduite par l'agent reconnu responsable de fautes de gestion, en vertu de l'arrêt n° 118 du 20 Décembre 1996, et accédant à sa demande présentée le 18 Septembre 1998 la Cour a entériné le désistement de l'intéressé.

2 - Arrêt n° 141 - R.E.R - du 25 décembre 1998 - G.B -

Suite à la requête introduite par l'agent reconnu responsable de fautes de gestion, en vertu de l'arrêt n° 141 du 21 Février 1997, La Cour a admis la recevabilité de ce recours quant à la forme et a décidé son rejet quant au fond, ayant été établi que le requérant n'a produit, à l'appui de sa requête, aucun élément nouveau ni pièce prouvant sa non responsabilité concernant les fautes retenues à son encontre.

Il est à rappeler que La Cour a retenu, en vertu de son arrêt sus indiqué du 21 Février 1997, la responsabilité dudit agent, en sa qualité d'ordonnateur secondaire exerçant les fonctions de chef de service régional relevant d'un département ministériel et l'a condamné à une amende d'un montant équivalent au douzième (1/12) de son traitement brut correspondant à un montant de huit cent quatre vingt (880 dinars) pour avoir commis deux fautes de gestion consistant dans l'émission de bons de travaux manuels, aux fins d'ordonner l'entretien et la réparation de véhicules de l'administration, et l'autorisation faite, à certains de ses collaborateurs d'agir de même, enfreignant ainsi la réglementation en vigueur et prescrivant de mettre fin, définitivement, au recours aux bons de commandes manuels et d'y suppléer par ceux édités par le système "A.D.E.B" et ce aux fins de faire obstacle à l'engagement de dépenses en l'absence de crédits en la matière; par ailleurs et nonobstant leur infraction à ladite réglementation, ces bons de travaux ne remplissent pas les conditions requises des bons de commandes en ce sens que certains d'entre eux émanent de personnes autres que l'ordonnateur, ne disposant pas de délégation de signature à cet effet et que d'autres bons ne délimitent ni la nature ni la quantité ni le prix des prestations commandées ce qui ouvre la voie aux prestataires de services ou fournisseurs pour fixer le niveau des engagements financiers de l'Administration.

CONCLUSION

Les arrêts rendus par la Cour de Discipline Financière, au cours de l'année 1998, permettent de mettre davantage en relief certaines règles de bonne gestion et de rappeler les formalités de saisine en vue de les porter à l'attention des autorités concernées et des gestionnaires publics :

* Le règlement des frais de déplacements ne doit pas s'appuyer uniquement sur l'ordre de mission, mais doit aussi tenir compte des données constatées à même les carnets de bords des voitures de services utilisées et prouvant la réalisation effective dudit déplacement.

(Arrêt n° 143 - L. L et Co-prévenu -)

* la non soumission, de l'attributaire d'un marché, au paiement des pénalités de retard constatées à son encontre, outre qu'elle enfreint la réglementation en vigueur, fait obstacle au recouvrement de créances de l'Administration ou organismes assimilés, leur échéant de droit, en compensation des dommages les ayant grevés et aboutit, de ce fait, à consentir au profit d'autrui des avantages indus.

(Arrêt n° 143 sus indiqué)

* L'invocation de l'urgence, fût-elle-dûment établie, ne saurait valoir, au comptable public, de raison motivant l'empiétement sur les attributions de l'ordonnateur aux fins de l'engagement de dépenses aux lieu et place de ce dernier.

(Arrêt n° 152 - CH . B-).

* Il est à citer, parmi les principaux attributs du document administratif, l'identification de la partie émettrice, la date de l'émission et son authentification par l'apposition du sceau.

(Arrêt n° 112 -S.B).

* L'affectation des bâtiments mis à la disposition de l'Administration demeure une attribution exclusive du chef de l'administration ou de son mandataire

(Arrêt n° 153 - M.CH -)

* En vertu de la réglementation en vigueur, les locaux, occupés par l'administration, à titre de location, ne sauraient, en aucun cas servir, de logement de fonction.

(Arrêt n° 153 ci-dessus)

* Pour être recevable, la lettre de saisine de la Cour de Discipline Financière doit faire mention des prénom, nom, adresse du prévenu, des griefs à lui imputés dûment précisés ainsi que des bases légales autorisant les poursuites.

(Arrêt n° 112 - S.B -)

Le présent rapport a été arrêté par la Cour de Discipline Financière en sa séance du 4 Juin 1999 sous la Présidence de Mme Emna Chtioui AOUIJ.

Présents :

MM Mohamed KOLSI VICE-PRESIDENT,

Ismail M'RABET MEMBRE,

Abdessalem CHAABANE MEMBRE,

Ahmed TRIMECHE MEMBRE,

Mme Nabiha MAKTOUF MEMBRE,

Mr Mohamed Moncef JEHANE COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT,

et Mme Naïma BOULILA SUBSTITUT DU
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.

LE PRESIDENT

Emna CHTIOUI AOUIJ